

海洋法

主讲：尚琛晶

教材：海洋法（第四版）

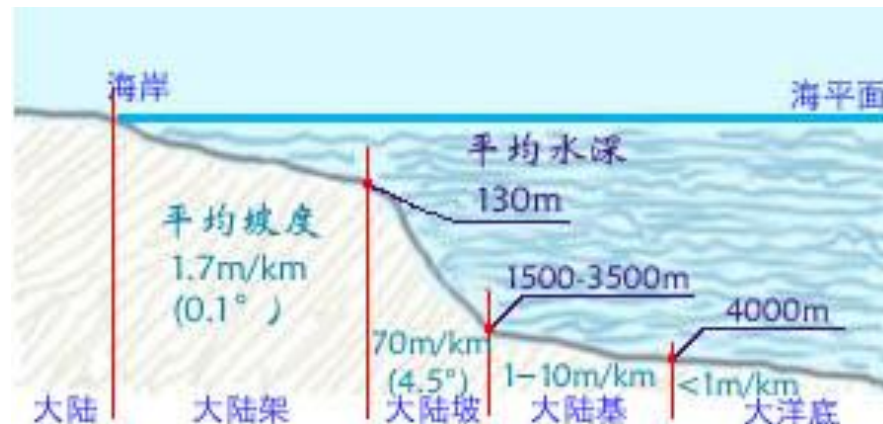
人民出版社

第十章 大陆架

大陆架的概念：起源于地质学、地理学和海洋学。
地质结构的分类，整个地球分为大陆地壳和大洋地壳

过渡带---大陆边（continental margin）

包括沿海国陆地没入水中之延伸部分，由大陆坡 (continental slope)和大陆基（continental rise）。



大陆架

地理上的大陆架

海岸向海延伸到大陆坡为止的一段比较平坦的区域

大陆架是大陆在海里的延伸，是人类最熟悉的海域。



大陆架（Continental Shel）

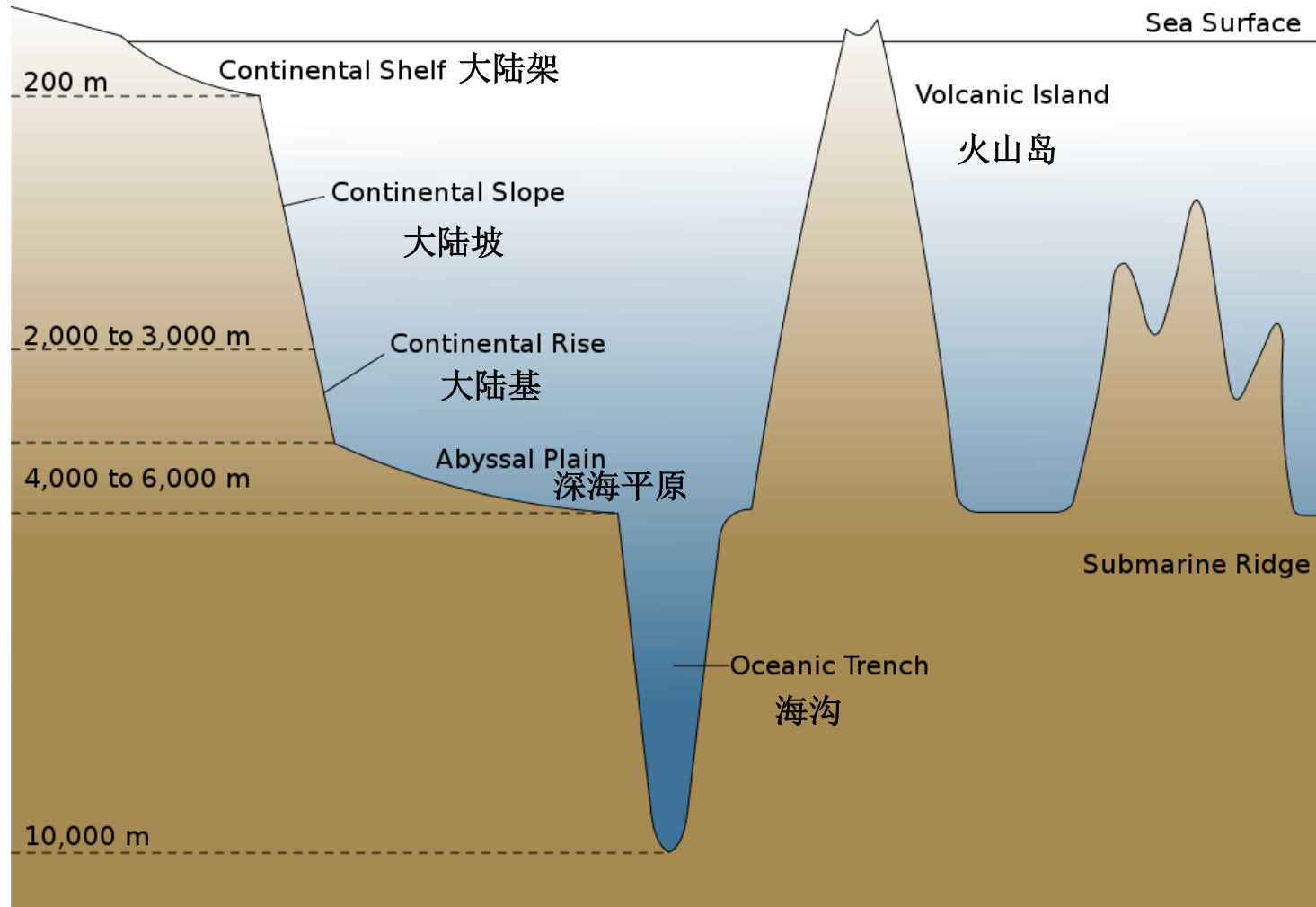
（一）大陆架的概念

大陆架蕴藏着丰富的自然资源，尤其是油气资源，1945年美国的《大陆架公告》第一次提出了法律大陆架概念。

《联合国海洋法公约》在1958年，《大陆架公约》的基础上，重新确定了大陆架概念，即：

沿海国的大陆架包括其领海以外依其陆地领土的全部自然延伸，扩展到大陆边外缘的海底区域的海床和底土。法律上的大陆架包括地理上的大陆架和大陆坡、大陆基。

法律上的大陆架包括地理上的大陆架和大陆坡、大陆基。



大陆架是沿海国陆地在水下的自然延伸部分，但不属于沿海国的领土，也不属于公海区域和国际海底区域，他是国家行使管辖权利的一个特殊海域。

法律上的大陆架

在第三次海洋法会议上取得了新的**大陆架的定义**：

“沿海国的大陆架包括其领海以外依其陆地领土的全部自然延伸，扩展到大陆边外缘的海底区域的海床和底土。”同时公约中还规定：**“如果从测算领海宽度的基线量起到大陆边的外缘的距离不到200海里，则扩展到200海里的距离。”**

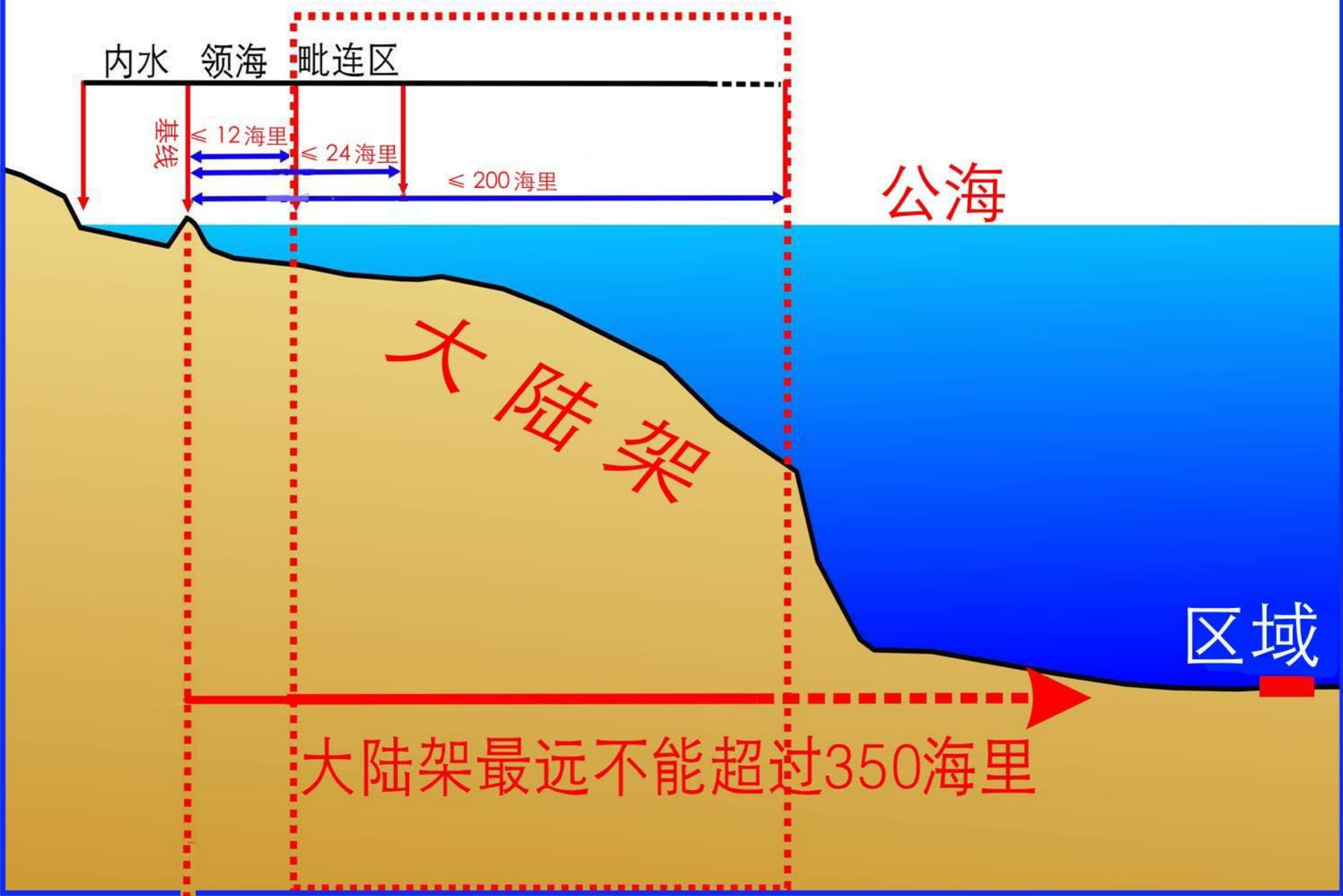
沿海国应当按照下列两种方式之一划定大陆边的外缘：

（1）以最外各定点为准划定界线，每一定点上沉积岩厚度至少为从该点至大陆坡脚最短距离的百分之一；（2）以距离大陆坡脚的距离不超过60海里的各定点为准，划定界线。无论使用何种方式划定界线，这一界线均不应超过从领海基线量起350海里，或2500米等深线以外100海里。

因此，《联合国海洋法公约》给大陆架的外部界限确定了两个新标准：一是**200海里**距离；二是自然延伸，在后者情况下，大陆架不应超过从测算领海宽度的基线量起**350海里**，或不应超过连接**2500米**等深线**100海里**。

沿海国如果开发**200海里**以外的大陆架上的非生物资源，应向国际海底管理局缴付实物或费用，由各缔约国公平分享。

专属经济区



大陆架制度的产生和发展

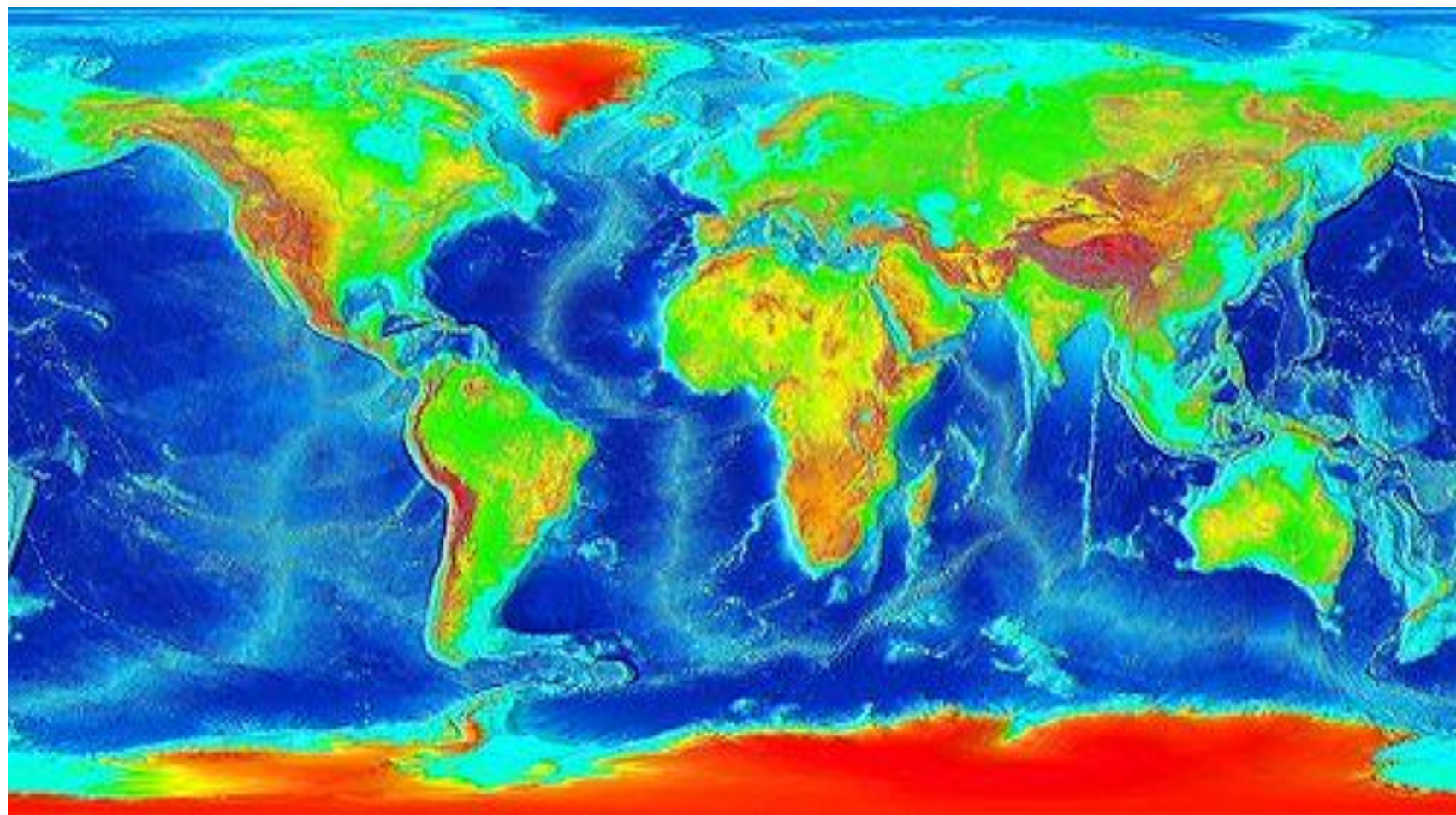
1945年美国《杜鲁门公告》-大陆架法律制度的逐步确立的开端和标志。

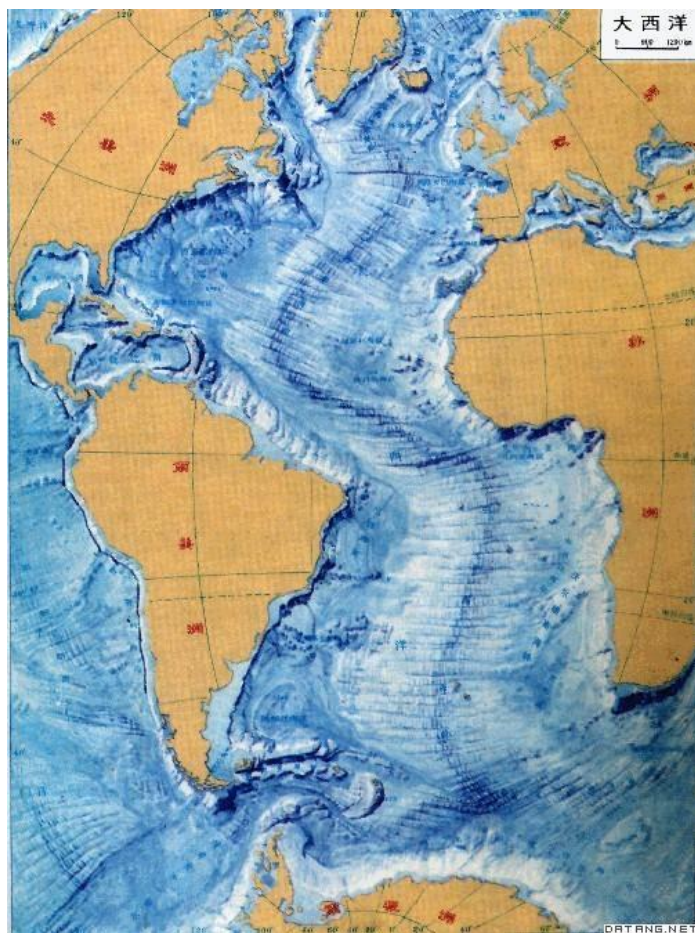
- 美国对其领海外之大陆架天然资源享受探勘及开采之权利
 - 美国对其领带外公海中之渔业资源享有保育方面之权利
- 导致拉丁美洲国家多方主张：或渔业资源200海里甚至领海200海里、或对大陆架以上水域之天然资源亦有管辖权

1952年圣地亚哥宣言 **Santiago Declaration**: 海岸外海域（含海水及底土）具有管辖及主权上之权利

第一次海洋法会议订立《大陆架公约》

- 大陆架-1958 年
- 专属经济区-1982年





甲国是一个地理上宽大陆架的沿海国，也是发达国家，其地理大陆架从领海基线到大陆边外缘的距离为380海里。根据《联合国海洋法公约》和有关的国际法规则，下列哪一选项是正确的？

- A. 甲国大陆架的范围可以延伸到380海里处
- B. 甲国的大陆架只能限定在200海里以内
- C. 甲国的专属经济区不必限定在200海里以内
- D. 甲国如果在200海里外的大陆架底土开采石油，应通过国际海底管理局并向其缴纳合理费用

甲国是一个地理上宽大陆架的沿海国，也是发达国家，其地理大陆架从领海基线到大陆边外缘的距离为380海里。根据《联合国海洋法公约》和有关的国际法规则，下列哪一选项是正确的？

- A. 甲国大陆架的范围可以延伸到380海里处
- B. 甲国的大陆架只能限定在200海里以内
- C. 甲国的专属经济区不必限定在200海里以内
- D. 甲国如果在200海里外的大陆架底土开采石油，应通过国际海底管理局并向其缴纳合理费用

D

下列关于大陆架的说法正确的是（）

- A. 沿海国的大陆架包括其领海以外其陆地领土的全部自然延伸，扩展到大路边外缘的海底区域的海床和底土
- B. 大陆架上开采自然资源的权利不是专属的
- C. 如果从测算领海宽度的基线量起到大陆边的外缘的距离不到200海里，则扩展到200海里的距离
- D. 大陆架是一国陆地领土在其领海之外自然延伸的全部部分

下列关于大陆架的说法正确的是（）

- A. 沿海国的大陆架包括其领海以外其陆地领土的全部自然延伸，扩展到大路边外缘的海底区域的海床和底土
- B. 大陆架上开采自然资源的权利不是专属的
- C. 如果从测算领海宽度的基线量起到大陆边的外缘的距离不到200海里，则扩展到200海里的距离
- D. 大陆架是一国陆地领土在其领海之外自然延伸的全部部分

AC

大陆架的外部界线为（）

A.200海里

B.2500米等深线100海里

C.2500米等深线

D.350海里

大陆架的外部界线为（）

A.200海里

B.2500米等深线100海里

C.2500米等深线

D.350海里

ABD

大陆架的法律地位

大陆架不是沿海国的领土，沿海国对大陆架不享有领土主权，沿海国对大陆架的法律地位如下：

1 沿海国对大陆架的矿产资源和定居种的生物资源具有专属的勘探和开发之主权权利

2 沿海国对大陆架的权利不取决于有效占领、象征占领或明文公告。固有性

3 沿海国对大陆架上的人工岛屿、设施和结构的建造和使用有专属的管辖权；

4. 沿海国为了勘探开发大陆架，有建造人工岛屿、设施和结构的专属权利，并对它们拥有专属管辖权。

5. 沿海国对大陆架的权利不影响上覆水域或水域上空的法律地位。

6. 所有国家有权在其他国家大陆架海底铺设电缆和管道，但其路线的划定要得到沿海国的同意。

甲国为沿海国，但从未发表过任何关于大陆架的法律或声明，也从未在大陆架上进行过任何活动，现乙国在甲国不知晓的情况下，在甲国毗连区海底进行科研钻探活动，对比，下列判断哪些是**不正确**的？（ ）

- A. 乙国的行动非法，应立即停止并承担相应责任
- B. 根据海洋科研自由原则，乙国行为合法
- C. 乙国行为合法，因为甲国从来没有提出大陆架的主张
- D. 乙国行为合法，因为甲国从未在大陆架上进行任何活动或有效占领

甲国为沿海国，但从未发表过任何关于大陆架的法律或声明，也从未在大陆架上进行过任何活动，现乙国在甲国不知晓的情况下，在甲国毗连区海底进行科研钻探活动，对比，下列判断哪些是**不正确**的？（ ）

- A. 乙国的行动非法，应立即停止并承担相应责任
- B. 根据海洋科研自由原则，乙国行为合法
- C. 乙国行为合法，因为甲国从来没有提出大陆架的主张
- D. 乙国行为合法，因为甲国从未在大陆架上进行任何活动或有效占领

BCD

解析：沿海国对大陆架的权利具有如下特点：

（1）资源性

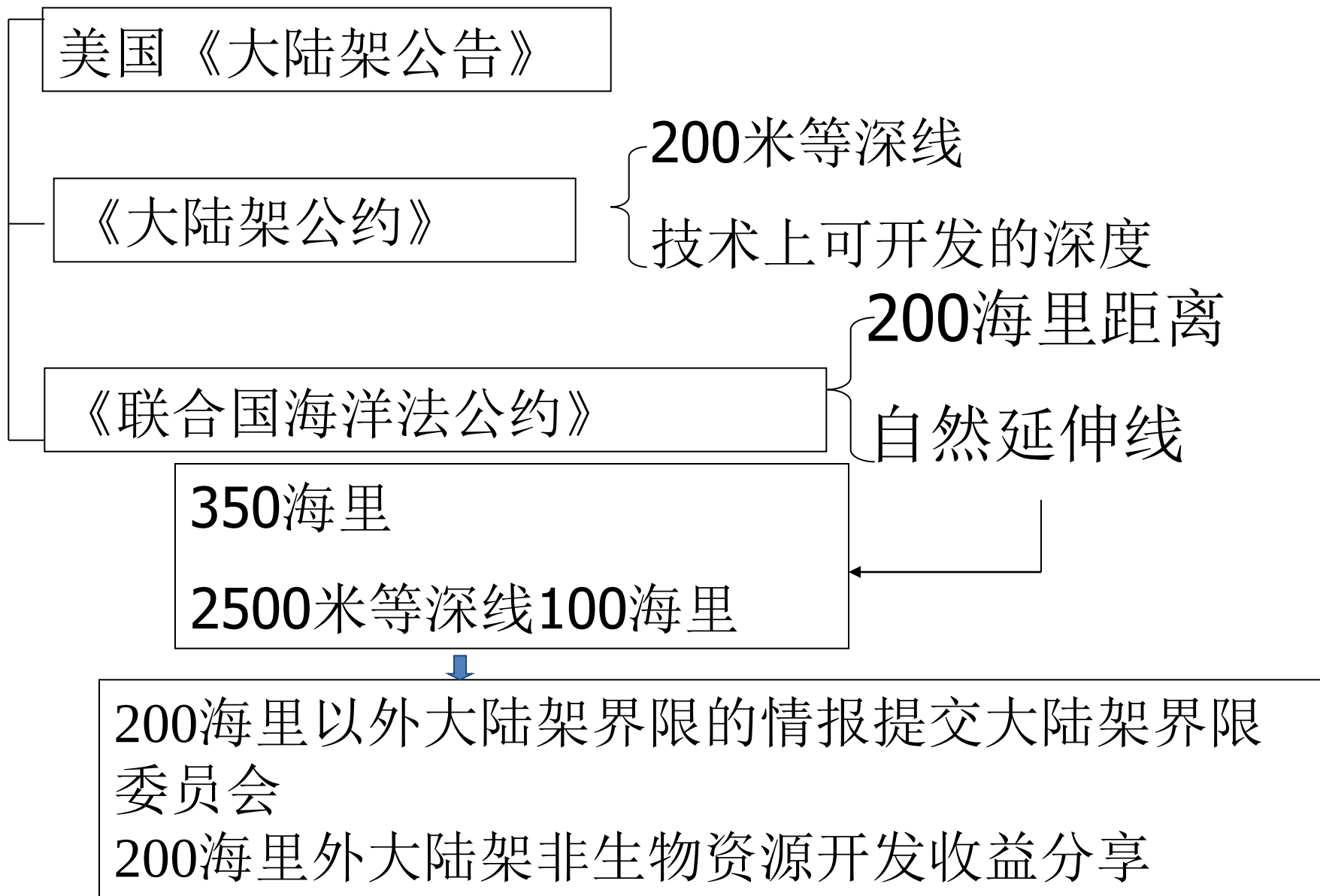
权利主要是体现在对大陆架上资源的勘探开发及人工岛屿建立和管理的专属权利

（2）专属性

这些权利专属于沿海国，其他国家不能勘探、开发、即使沿海国不进行勘探开发

（3）固有性

沿海国对大陆架的权利是天然的，不需要任何有效成象征性的占领或任何明文公告。



专属经济区与大陆架权益有何不同

专属经济区和大陆架除了定义和划界方式不同以外，两者赋予沿海国的海洋权益也有很大差异。

沿海国在专属经济区的经济权益包括“以勘探和开发、养护和管理海上覆水域和海床及其底土的自然资源（不论为生物或非生物资源）为目的的主权权利，以及关于在该区内从事经济性开发和勘探，如利用海水、海流和风力生产能等其他活动的主权权利。”还包括对“人工岛屿、设施和结构的建造和使用；海洋科学研究；海洋环境的保护和保全等事项的管辖权”。

大陆架制度赋予沿海国勘探大陆架和开发自然资源的权利。此处“所指的自然资源包括海底及底土的矿物和其他非生物资源，以及属于定居种的生物，即在可捕捞阶段海底床上或海床下不能移动或其躯体须与海床或底土保持接触才能移动的生物。”总之，都是水下的生物矿产资源。

专属经济区囊括水面水下的所有资源管辖权，而大陆架权益仅限于海底底土及其附着物；200海里内大陆架权益与专属经济区权益重叠，而200海里外大陆架的水域则属于公海。

3、大陆架与专属经济区的关系

(1) 专属经济区和大陆架在200海里内是一个重叠区域，沿海国的权利也有重叠。

海洋法公约规定：关于专属经济区内的海床和底土，按公约大陆架部分的规定行使。

(2) 两者又有很大的不同

- 沿海国的权利依据不同
- 两者范围有所不同
- 沿海国在这两个区域内的权利内容不同。专属经济区以水域为主，大陆架则以海床和底土为重点。

4、大陆架的划界问题

(1) 自然延伸原则

(2) 等距离中间线原则

《大陆架公约》第6条

(3) 公平原则

依据大陆架与陆地密不可分的关系，把属于
该国领土的自然延伸部分划归该国

所有的陆地周围都有大陆架，只是宽窄不同罢了，世界大陆架平均宽**70公里**。世界最宽广的大陆架是北冰洋的**西伯利亚大陆架**，**1500公里**宽。中国**东海大陆架**也是世界上最广阔的大陆架之一，最宽处**560公里**。还有著名的**北海大陆架**，**波斯湾大陆架**等等。

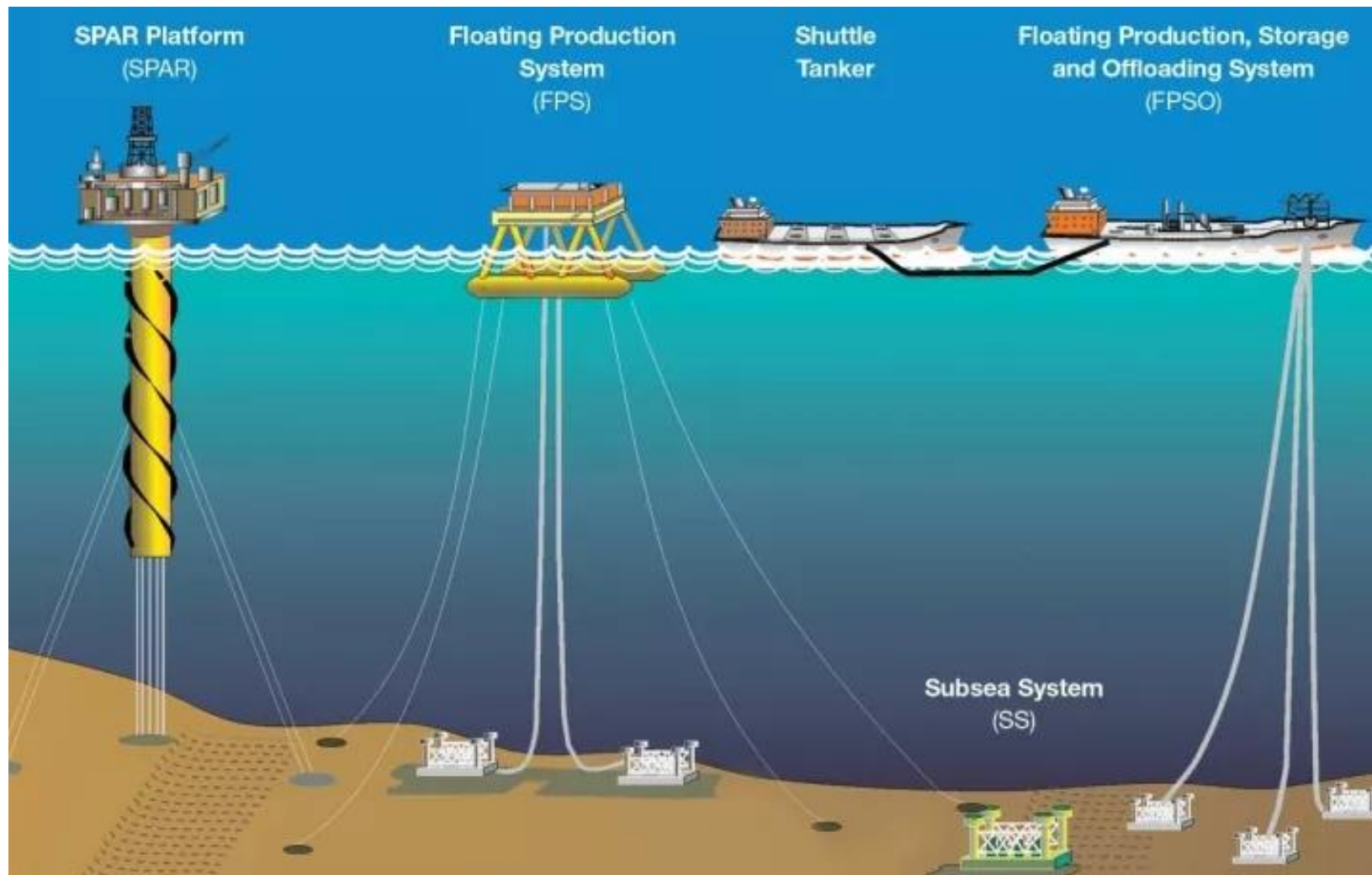


虽然大陆架只占了世界海洋面积的7%，但却集中大部分海洋资源，就是一张海洋发给人类的优惠券。大陆架地区海水浅，从海底到海面都有阳光照射。附近还会有大陆河流淡水注入，带来丰富的营养物质。有的吃还能日光浴，对于鱼虾来说，大陆架海域非常宜居，世界上大部分渔场都集中在大陆架海域。



图片来源：视觉中国 www.vcg.com

世界三分之一的石油埋藏在大陆架，人类石油开采的重心也从陆地转移到海洋。



大陆架的划界

自然延伸原则

- 地质学上“大陆架是国家陆地向海的自然延伸，海下陆架和大陆，在形态上和地理上构成一个单一体”的自然事实，从法律上确认“海底区域实际上可以被视为沿海国已经享有统治权的领土的一部分”，从而理应属于沿海国的管辖范围。

大陆架的划界

中间线（等距离线）原则

一条其上每一点到两国中每一国测算领海宽度的基线的最近距离都相等的线。

公平原则

“海岸相向或相邻国家间大陆架的划界，应在国际法院规约第38条所指国际法的基础上协议划定，以便得到公平解决。”

——《联合国海洋法公约》

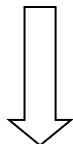
“中华人民共和国与海岸相邻或相向国家关于专属经济区和大陆架的主张重叠的，在国际法的基础上按照公平原则以协议划定界限。”

——《中华人民共和国专属经济区和大陆架法》

公平原则划界的步骤

- 以等距离（中间线）作为临时分界线；
- 在等距离（中间线）的基础上考虑涉及公平原则各个相关因素；
- 对临时分界线做出调整，调整后确定的分界线即最后确定的大陆架分界线。

《大陆架公约》 第6条



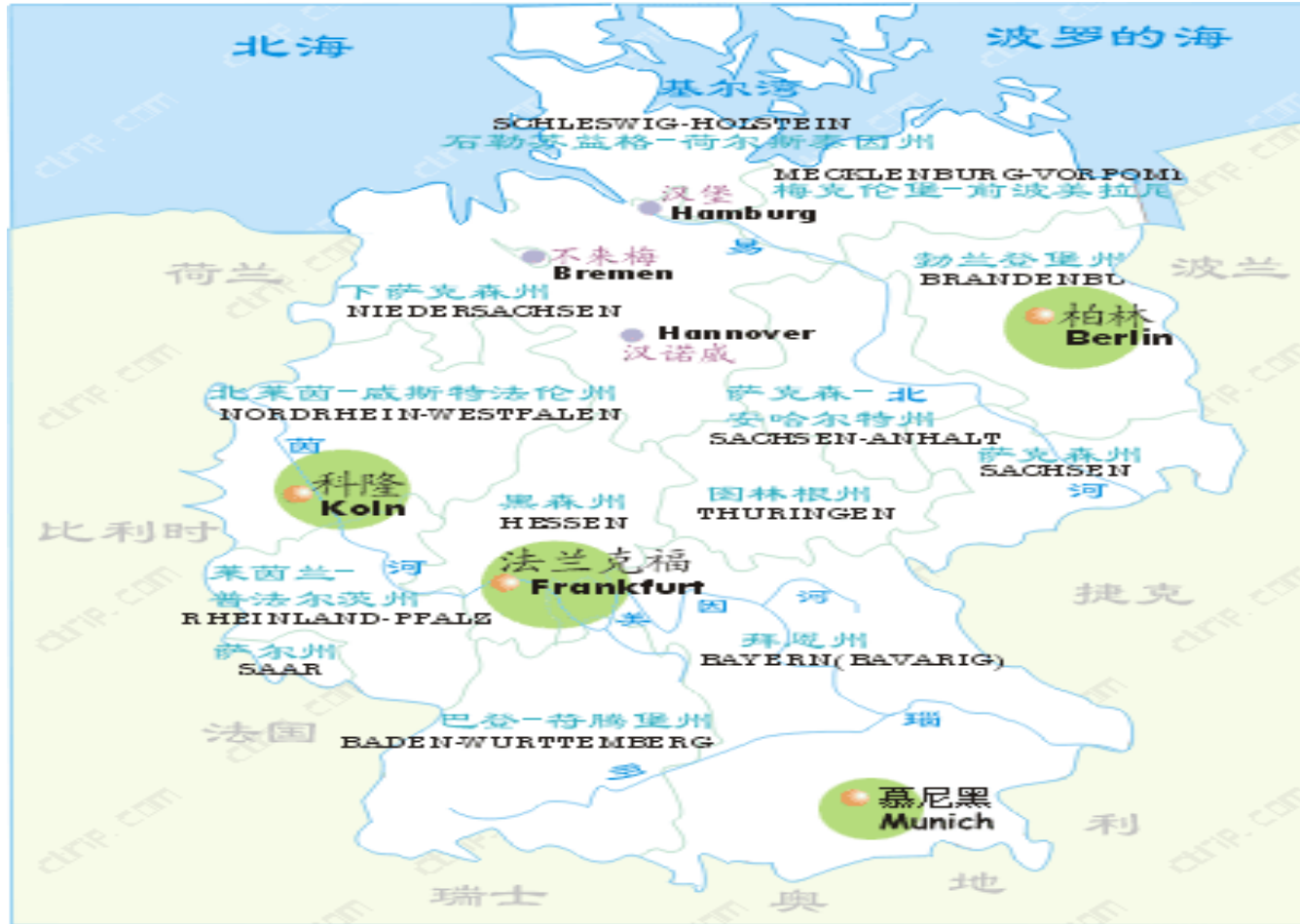
等距离中间线

《联合国海洋法公约》 第83条



海岸相向或相邻国家间大陆架的界限，应在国际法院规约第三十八条所指国际法的基础上以协议划定，以便得到公平解决

北海大陆架案



上个世纪60年代，德国和丹麦荷兰为瓜分北海大陆架打了场官司。

国际法院在1969年对此案进行了最后判决：应按照自然延伸为主，200海里为辅的原则进行大陆架的划分

波斯湾地区在20世纪50年代末至60年代又出现了科威特与沙特阿拉伯、伊朗与伊拉克以及卡塔尔与阿布扎比之间的三例共同开发的案例。

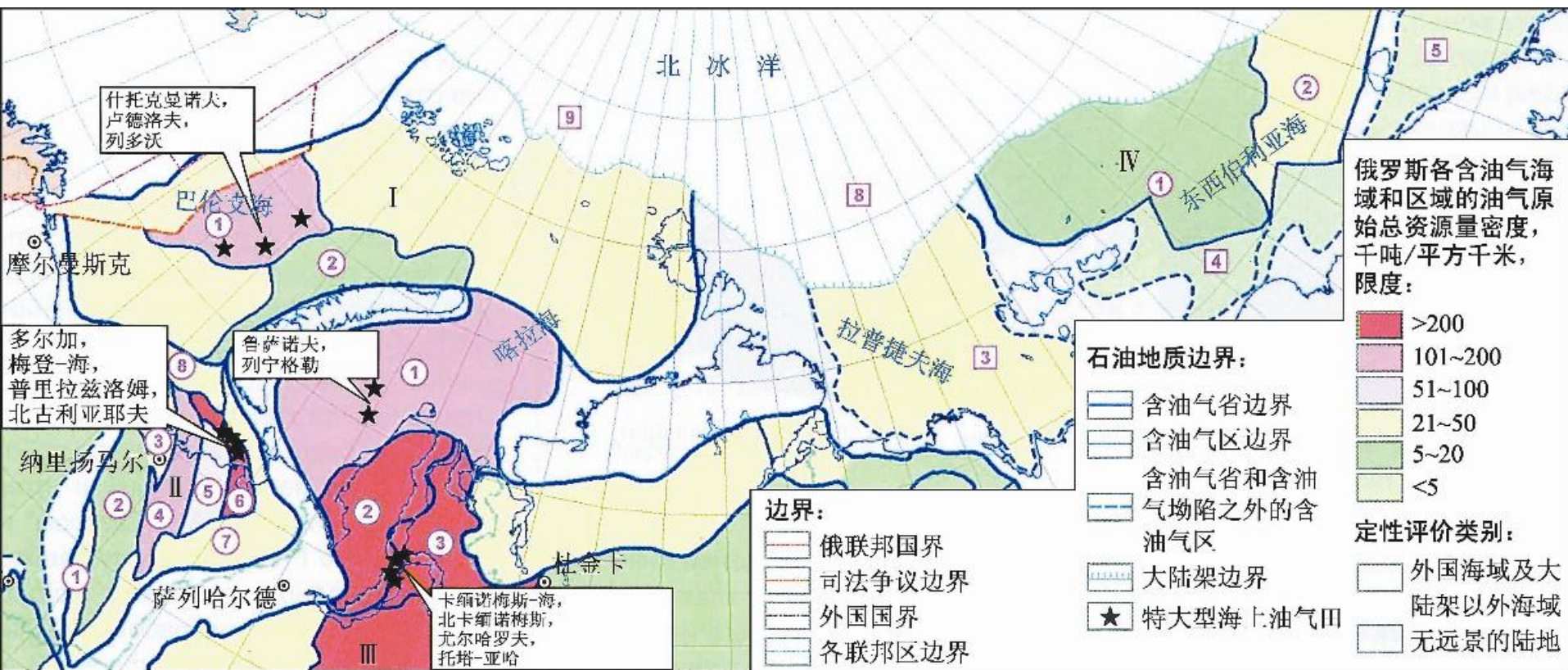


从1951年开启谈判到1958年最终签署协定

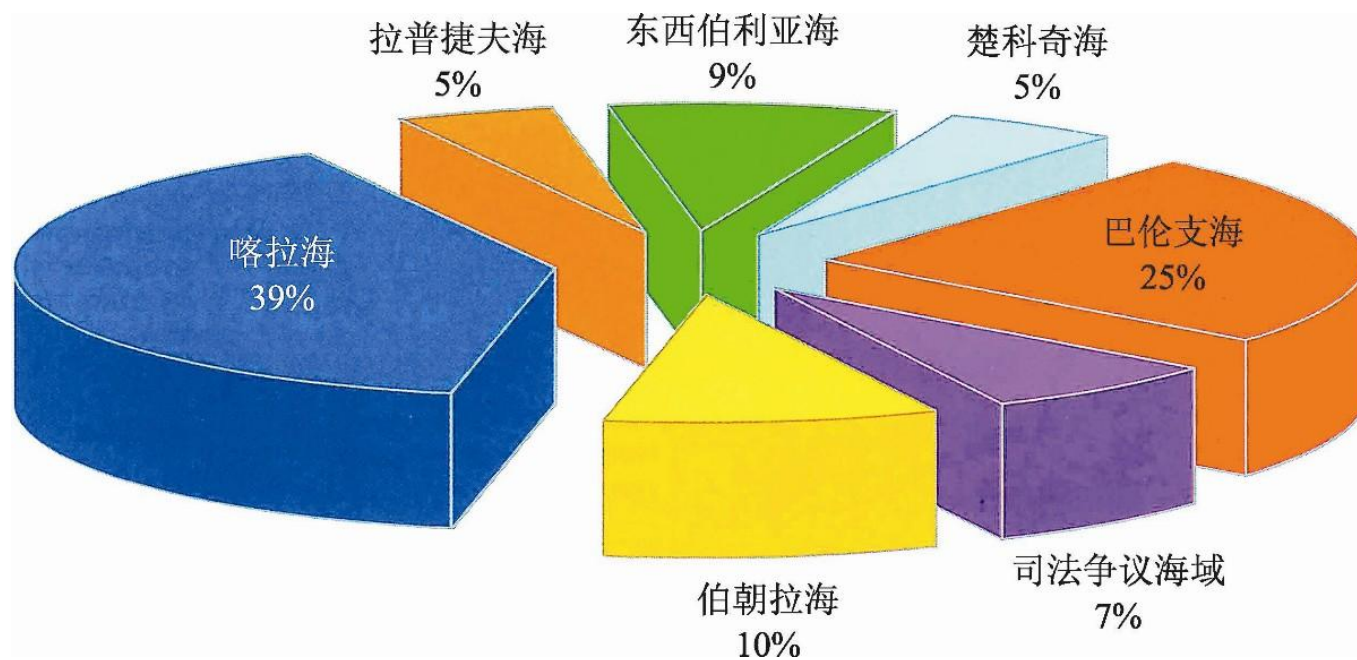


巴林与沙特阿拉伯两国围绕岛礁归属、大陆架划界原则等问题进行了较长时间的谈判，最终达成了划界协定，并确定了一个资源收益共享区块。

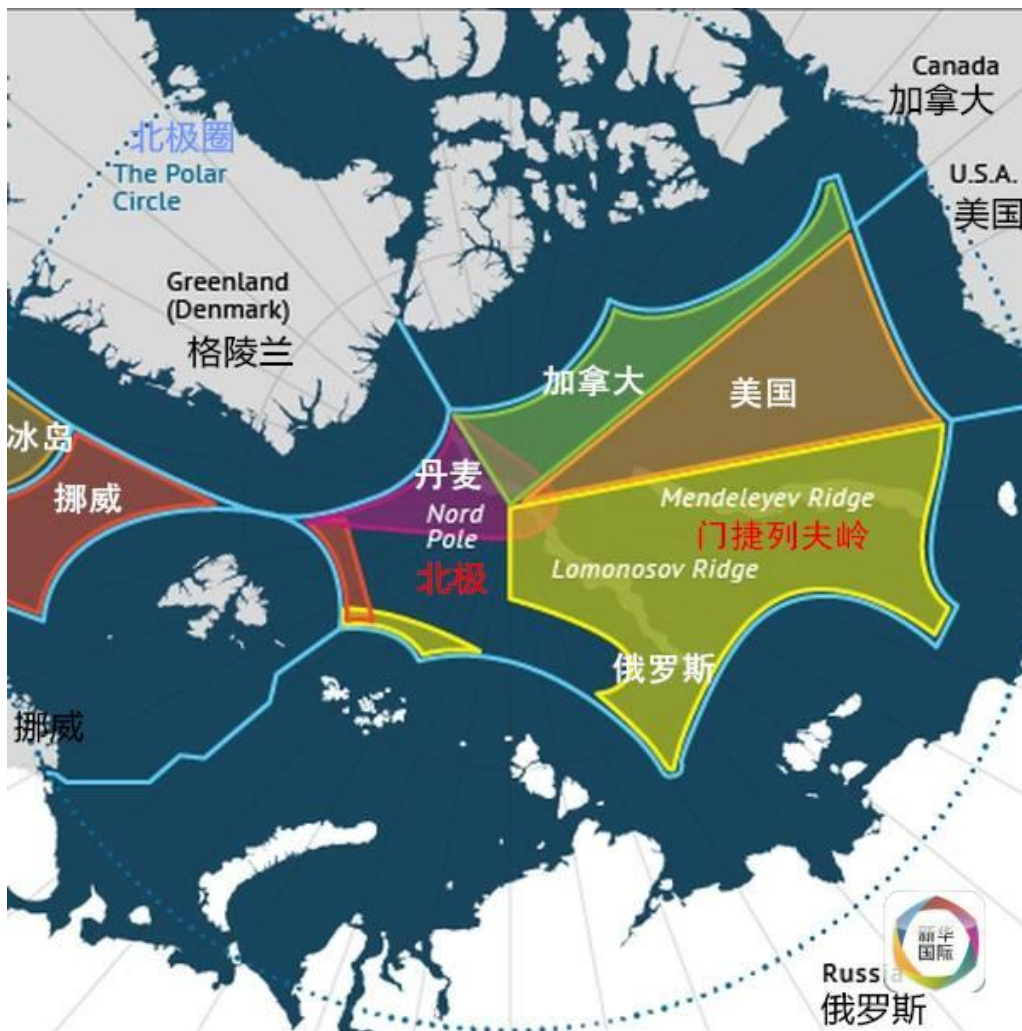
俄罗斯北极大陆架面积约占俄罗斯大陆架总面积的70%左右。海岸线绵长，几乎占到全部北极地区海岸线的一半以上，从西向东包括6个海域：巴伦支海、伯朝拉海、喀拉海、拉普捷夫海、楚科奇海和东西伯利亚海，蕴藏着丰富的油气资源，蕴藏量占俄大陆架油气资源总量的87.5%，其尚待发现的油气资源约占世界油气资源总量的20%，其中天然气资源量约占2/3，石油资源量约占1/3。



俄罗斯北极大陆架石油地质区划及含油气远景



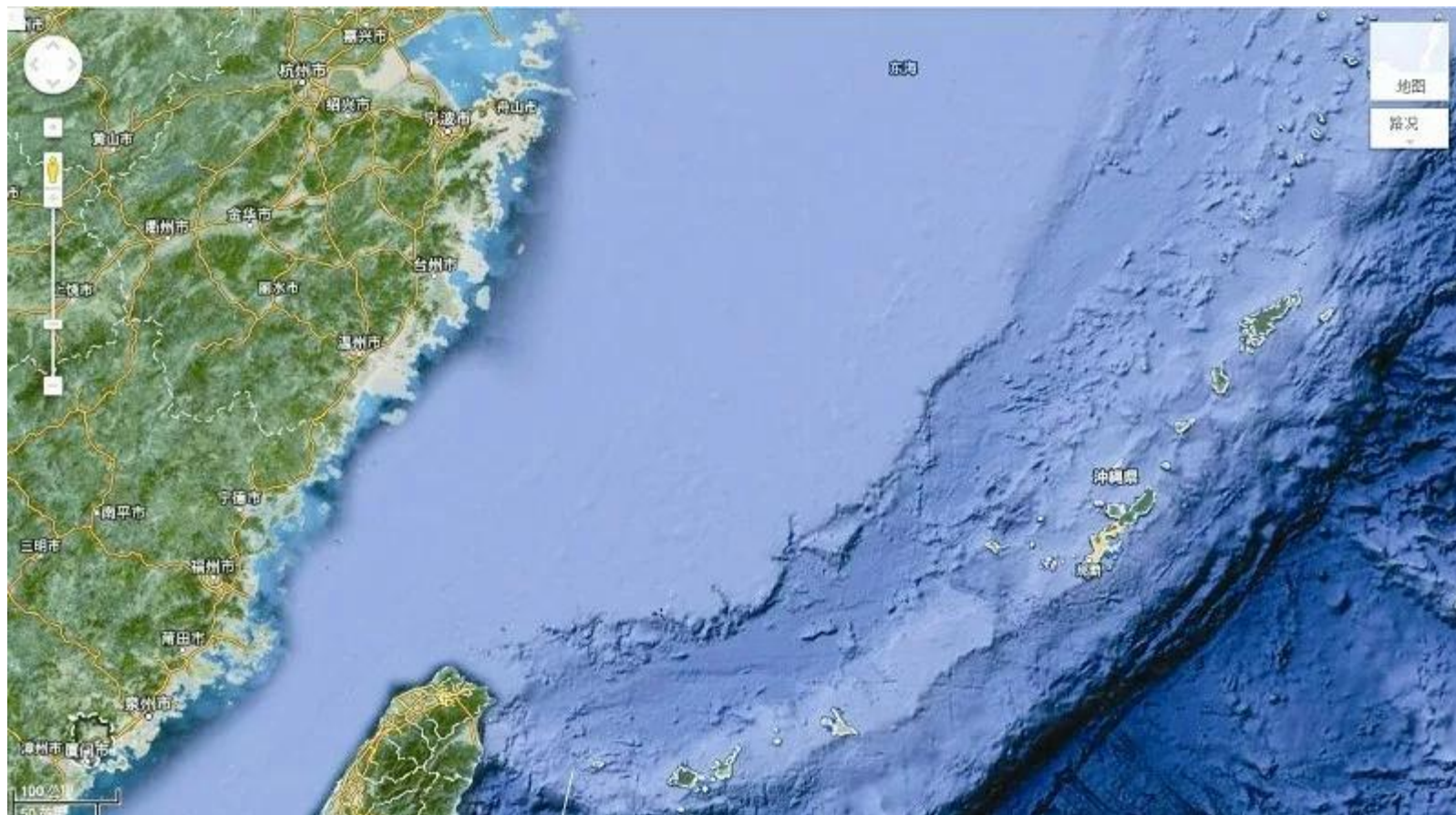
俄罗斯北极海域油气原始总资源量的海域构成情况



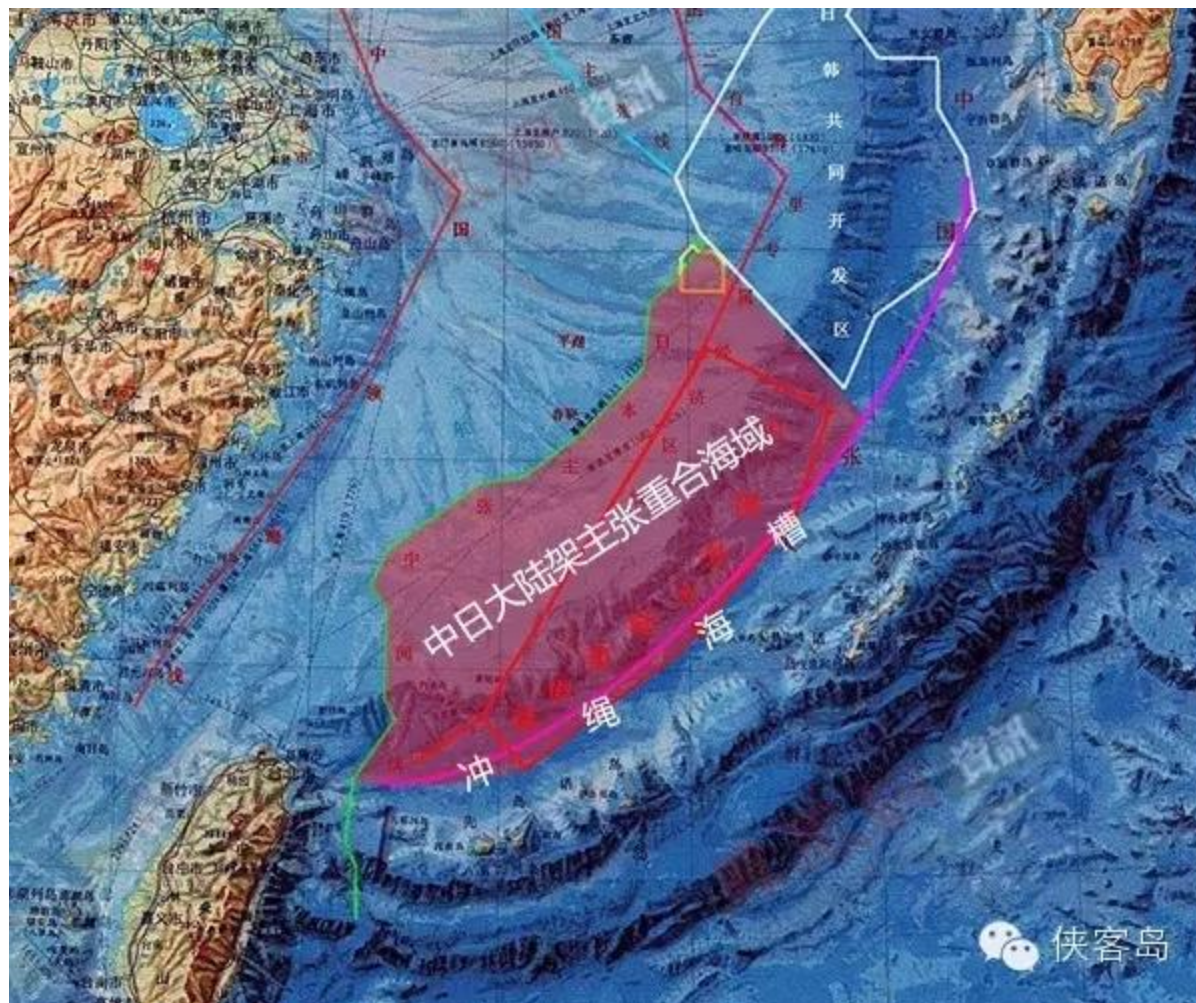
6国向联合国提交的北冰洋大陆架划分示意图：图中蓝色实线为200海里专属经济区分割线

突尼斯/利比亚大陆架案



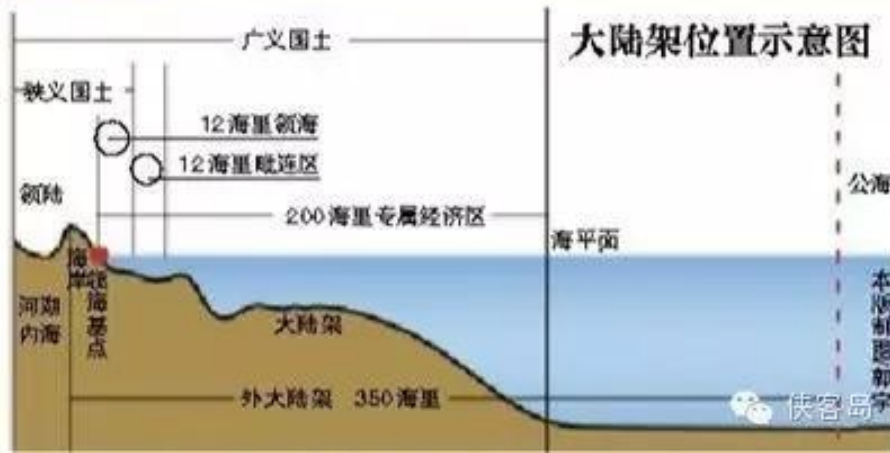
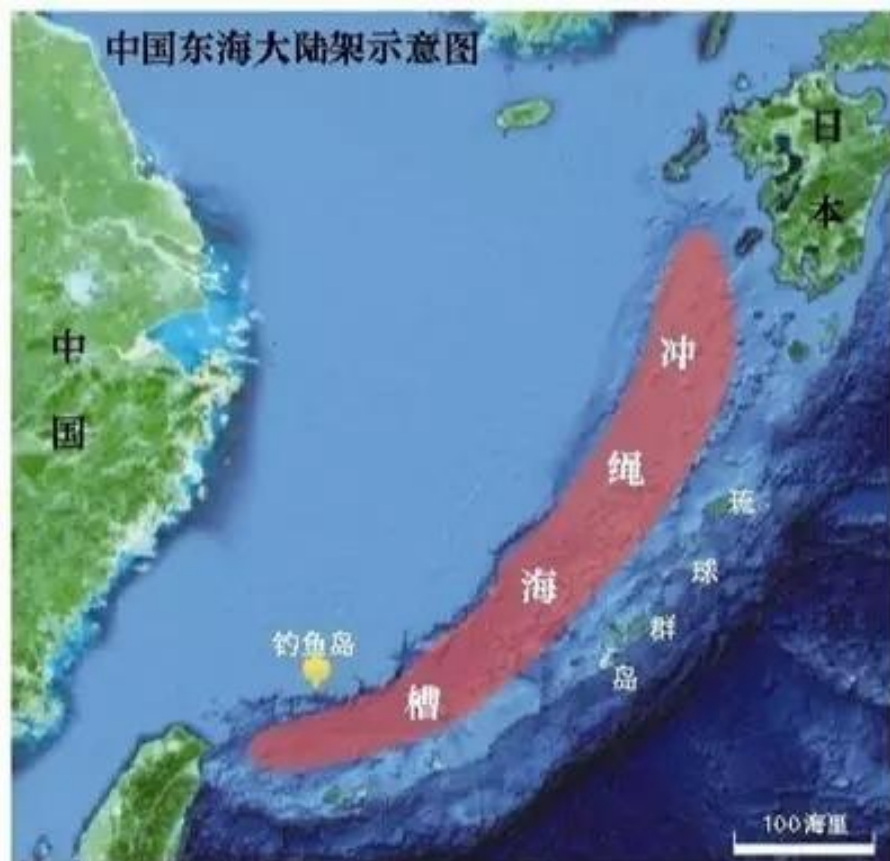


东海大陆架示意图



中国政府已于2012年12月14日向大陆架界限委员会提交了东海部分200海里外大陆架划界案，正式向国际社会表明自己的主张。

中日东海的界限划分包含两大部分，一是专属经济区划界，二是大陆架划界



海域的划分与基线

（一）海域的划分

根据《联合国海洋法公约》，海洋被划分为九种区域；

（1）内海 （2）领海 （3）毗连区

（4）专属经济区 （5）大陆架 （6）国际航行的海峡

（7）群岛水域 （8）公海 （9）国际海底区域

九种区域，法律地位各不相同

海域	范围	非沿海国在其中通过的制度	法律地位
内水或内海	领海基线以内的水域、内陆海、内海峡、内海湾、历史性海湾、港口	经所属国批准方可进入	所属国享有排他的领土主权
领海	自基线量起不超过12海里	通过：“继续不停”和“迅速前进”：不得采取与通过无关的任何活动；潜水艇通过时必须在海面航行并展示旗帜 中国立场：无害通过仅限于商船	属于领土，但受“无害通过制”的限制；有权实行分道航行制；对外国船舶行使行使管辖权的依据； 贩毒、后果 及于沿海国，船长或船旗国外交领事代表 请求 ，扰乱沿海国的 安宁

海域	范围	非沿海国在其中通过的制度	法律地位
毗连区	自基线量起不超过24海里	自由航行及飞越等	海关、财政、移民、卫生的立法和执法权；其他方面依附于专属经济区或公海
专属经济区	从领海基线量起不超过200海里的水域及底土	航行、飞越、铺设海底电缆和管道的自由	勘探、开发、养护、管理海床、底土及其上覆水域的自然资源；其他经济性勘探开发；建造、使用、管理人工岛屿和设施；海洋科研，环保管辖权
大陆架	不足200海里扩展至200海里；超过200海里则不得超过350海里或2500公尺等深线以外100海里	航行、飞越、铺设海底电缆和管道的自由	沿海国陆地领土的自然延伸，属于自然权利，无须宣布或占领即享有；勘探，开发底土自然资源；钻探、建造、使用、管理人工岛屿和设施

海域	范围	非沿海国在其中通过的制度	法律地位
国际海底区域	国家管辖范围以外的海床和底土		平行开发制 (全人类的共同继承财产)
公海	国家管辖范围以外的海域	航行、飞行自由	6大自由；登临权，紧追权
群岛水域	群岛基线所确定的区域	无害通过制；群岛海道通过制	群岛国的主权及于群岛水域及其上空、底床和底土，但受到一定的限制
用于国际航行的海峡	两端连接专属经济区及公海的海峡	一般实行过境通行	注意过境通行制的例外